

在社会生活中，我们要遵守法律，提高守法、用法的自觉性和依法从事社会活动的能力，预防违法犯罪。什么是违法行为？违法行为有哪些类型？我们应该如何远离违法犯罪？

法不可违



生活观察

案例一

高某过马路时，突然被一只没拴绳的小狗咬伤小腿。随后，小狗的主人程某赶来将狗带走。高某要求程某赔偿医疗费，程某则认为小狗乱跑不是自己的责任。人民法院经审理认为，程某作为饲养人，未尽到管理责任，应赔偿高某医疗费、误工费等费用。民法典第一千二百四十九条规定：“遗弃、逃逸的动物在遗弃、逃逸期间造成他人损害的，由动物原饲养人或者管理人承担侵权责任。”

案例二

何某和蔡某一时兴起，拿起石头砸坏了路边自动贩卖机的玻璃门，并窃取了贩卖机中的十余袋零食。随后，公安机关根据监控录像将二人抓获，二人均被处以行政拘留和罚款三百元。《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条规定：“盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。”

案例三

陈某为牟取非法利益，介绍他人非法收购走私入境的马来穿山甲（国家一级重点保护野生动物）。人民法院经审理认为，陈某构成危害珍贵、濒危野生动物罪，判处陈某有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。刑法第三百四十一条第一款规定：“非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的，或者非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。”

▶ 上述案例中的行为分别属于哪一类违法行为？

1. 法律的作用？

法律作为一种行为规范，明确告知人们哪些行为是合法的，哪些行为是违法的，为人们是否实施某种行为提供了方向指引。2. 不违法是人们行为的底线。——观点

(1) 内涵 违法行为是指违反法律、法规、规章，应受惩罚的行为。(2) 类型

3. 违法行为的内涵和类型？

违法行为通常分为民事违法行为、行政违法行为和刑事违法行为。(1) 违反民事法律规范，应当承担民事责任的行为是民事违法行为。(2) 违反行政法律规范，应当承担行政责任的行为是行政违法行为。(3) 违反刑事法律规范，应当承担刑事责任的行为是刑事违法行为，也就是我们常说的犯罪。



探究与分享

这个人的言论涉嫌侮辱他人，赶快向平台投诉。



情境一：张某在多个网络平台发表和转发侮辱、诋毁杨某的言论。

情境二：某造纸厂偷偷把造纸废液排放到沙漠里。



- ▶ 上述情境中的违法行为会造成什么危害？
- ▶ 查阅相关法律，说说上述违法行为应承担什么法律责任。

4. 违反法律必须承担法律责任的原因和要求？

- (1) **原因** 违反法律必须承担法律责任。只要是违法行为，都会对国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利造成损害，都具有社会危害性，都要依法承担相应的法律责任。我们要尊重法律，遵守法律，维护法律尊严和社会公平正义。
- (2) **要求**



相关链接

一般违法行为的类别

民事违法行为和行政违法行为对社会的危害相对轻微，称为一般违法行为。一般违法行为需要承担民事责任或行政责任。

民事责任

民事违法行为应承担的民事责任包括停止侵害，排除妨碍，消除危险，返还财产，恢复原状，修理、重作、更换，支付违约金，消除影响、恢复名誉，赔礼道歉，等等。

民事责任包括哪些

行政责任

行政违法行为应承担的行政责任包括国家对违法的公职人员处以警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等处分，以及行政机关对违反行政管理秩序的公民、法人或者其他组织处以警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、暂扣或吊销许可证件、责令停产停业、行政拘留等处罚。

行政责任包括哪些

犯罪与刑罚



生活观察



情境一：齐某撬开他人小轿车车门，盗窃车内笔记本电脑等贵重物品。

情境二：马某要求中途下车被拒绝后，抢控公交车司机手中的方向盘，干扰公交车正常行驶，危及公共安全。



情境三：汪某将一件禁止出口的青铜器出售给一个外国人。

► 根据刑法，分析情境中人物行为的性质和应当承担的法律责任。

1. 刑法的内涵和作用

(1) **内涵** 刑法是规定什么行为是犯罪、应当承担何种刑事责任和对犯罪人处以何种刑罚的法律。我国刑法是保护国家和人民利益、惩治犯罪的有力武器。

(2) **作用**



探究与分享

行为一

殴打他人或者故意伤害他人身体的，违反了治安管理处罚法，属于行政违法行为。

行为二

故意伤害他人身体，致人轻伤、重伤或者死亡的，触犯了刑法，属于犯罪行为。

► 为何两个行为类似，但性质不同？

2. 犯罪的特征？（3点）

(1) 犯罪是具有严重社会危害性的行为。 严重社会危害性是犯罪的最本质特征。任何违法行为都有社会危害性，当危害性达到相当严重的程度，就构成犯罪。

犯罪的最本质特征

(2) 犯罪是具有刑事违法性的行为。 刑事违法是犯罪在法律上的表现，即犯罪是触犯了刑法的行为。刑事违法性是区分犯罪与其他违法行为的法律分界线。

犯罪在法律上的表现

犯罪与其他违法行为的法律分界线



探究与分享

15岁的学生林某使用言语威胁、搜身、殴打等方式，多次强行向几名中学生索要财物，一年内共索得三千余元。

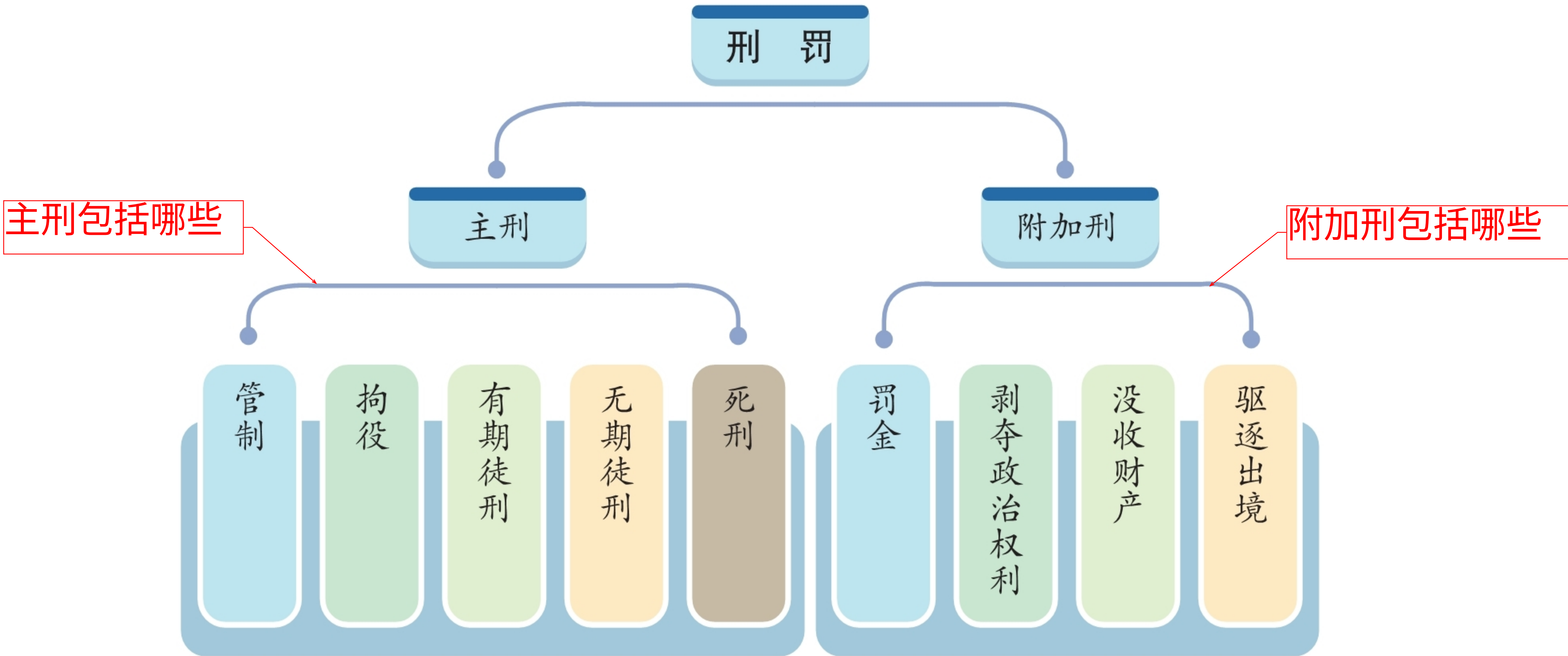
► 林某的行为属于什么性质？应当如何处理？

3. 刑罚的内涵和类型？

(1) 内涵

(3) 犯罪是应当受到刑罚处罚的行为。刑罚是指审判机关依法对犯罪人所适用的、最严厉的强制性法律制裁，以限制或剥夺犯罪人权利为主要内容。我国的刑罚分为主刑和附加刑。

(2) 类型



4. 如何同犯罪行为作斗争？

(1) 面对犯罪行为，我们要敢于斗争，及时对受害者给予声援和救助(2)更要善于斗争，在保全自己、减少伤害的前提下，巧妙地借助他人或社会的力量，采取机智灵活的方式，有勇有谋地同犯罪行为作斗争。



阅读感悟

赵某听到女邻居邹某家中传出谩骂和殴打声，便前去查看，发现李某把邹某摁倒在地，殴打其头部。赵某立即上前制止并从背后拉拽李某，致李某倒地。李某起身后欲殴打赵某，赵某随即将李某推倒，朝李某腹部猛踩一脚。看到李某无法起身后，赵某离开现场。经鉴定，李某腹部横结肠破裂，伤情属于重伤二级；邹某面部挫伤，伤情属于轻微伤。后经检察机关审查认定，赵某属于正当防卫，依法对赵某作出不起诉决定。

刑法第二十条第一款规定：“为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。”

观点

严于律己



生活观察

情境一

安某嫌下楼扔垃圾费劲，把垃圾从楼上扔了下去，砸到了人。

情境二

黄某拨打火警电话，想看看消防人员是否会来，结果消防车真来了！

情境三

袁某借了吴某的钱一直不还，吴某把他关了几天让他还钱。

▶ 如何避免上述情境中的违法行为的发生？

作为社会的一员，我们要珍惜美好生活，认清违法犯罪的危害，依法自律，做自觉遵纪守法的人。

观点



案例一

16岁的中学生秦某在学校多次无故殴打、辱骂同学郭某，还用手机拍摄视频并在网上传播，导致郭某身体受伤、精神抑郁，无法正常生活和学习。人民检察院经审查认为，秦某无故殴打他人，造成他人轻微伤，辱骂他人情节恶劣，侵犯了他人的人身权利，严重影响他人的正常生活，破坏了社会秩序，其行为触犯刑法，应追究其刑事责任。

案例二

依依无端被同校的一群16岁学生盯上了。这些学生有组织、有计划地长期在各种线上课堂、社交平台发送侮辱、谩骂、诬陷依依的网络信息，甚至将群内的聊天记录剪辑制作成视频再次传播，导致依依的生活和学习受到严重干扰。最终，这些学生被依法逮捕并提起公诉。

- ▶ 分析案例中的行为涉及刑法中的哪些罪名。
- ▶ 学生欺凌、网络暴力行为有什么危害？遇到这些行为该怎么办？

1. 如何做到严于律己，远离违法犯罪？

(1) 认清危害，增强法治观念。违法犯罪会对他人、社会和国家造成危害。我们要时刻警惕违法犯罪，远离违法犯罪。那种认为自己年龄小与违法犯罪无关、年龄小犯罪不受处罚的想法，是非常错误的。



相关链接

《中华人民共和国刑法》第十七条

已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。

已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重

伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。

已满十二周岁不满十四周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。

对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人，应当从轻或者减轻处罚。

因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令其父母或者其他监护人加以管教；在必要的时候，依法进行专门矫治教育。



探究与分享

不良行为严重影响我们的学习和生活。拒绝不良行为，要从了解不良行为开始。



- ▶ 查阅《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》，说说以上行为哪些属于不良行为，哪些属于严重不良行为。
- ▶ 不良行为和严重不良行为有什么区别？

(2) 明辨是非，杜绝不良行为。“冰冻三尺，非一日之寒。”很多犯罪都不是一朝一夕铸成的，而是有一条从不良行为到违法行为、再到犯罪的变化轨迹。预防未成年人犯罪法对未成年人不良行为的干预、严重不良行为的矫治作了明确规定，给我们划出了明确的是非界限。

观点——我们要树立正确的是非观念，增强自控力，严于律己，积极抵制不良心理和行为，防患于未然。



启思导行

《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第十一条

未成年人应当遵守法律法规及社会公共道德规范，树立自尊、自律、自强意识，增强辨别是非和自我保护的能力，自觉抵制各种不良行为以及违法犯罪行为的引诱和侵害。

► 查找身边存在的不良行为，分析不良行为产生的原因，并针对不良行为制订预防措施。

 不良行为	 产生原因	 预防措施
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●